



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **50377/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. CAMPOREALE LUCIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. CAMPOREALE LUCIA

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. GERMANO GABRIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GERMANO GABRIELE

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_3*), con il patrocinio dell'avv. REBOA ROMOLO, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 213 *CP_1* C/ AVV. ADRIANO SANSONETTI VIA G. BACCELLI 9, CIVITAVECCHIA, presso il difensore avv. REBOA ROMOLO

CONVENUTI

Controparte_3 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. ROMAGNOLI MAURIZIO

Organizzazione_1 con il patrocinio dell'avv. Paolo Gelli presso il cui studio in *CP_1* via Carlo Poma 4 elettivamente domicilia;

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la *Parte_1* sulla premessa di essere proprietaria dell'immobile sito in *CP_1* via Tarquinio Collatino 43 adibito ad autorimessa e locato alla società *Organizzazione_2* che l'immobile dal 2017 era soggetto ad

importanti fenomeni infiltrativi provenienti dal sovrastante marciapiede di proprietà del Condominio di via Tarquinio Collatino 31/A e del *Controparte_4*, come accertato dall'architetto *Parte_2* quale CTU nel giudizio iscritto al n. 43613/2019 R.G. e promosso dalla parte attrice ex art. 696 c.p.c., tanto premesso, conveniva in giudizio il Condominio di via Tarquinio Collatino 31/A ed il *Controparte_4*, per ivi sentire accertare la responsabilità di questi ultimi nella determinazione dei danni conseguenti alle infiltrazioni e, per l'effetto, sentirli condannare alle necessarie opere di ripristino ovvero al risarcimento del danno nella misura di euro 38291,96, oltre iva ed oneri di sicurezza, oltre ulteriori danni quantificati in euro 8905,00 comprensivi di spese di CTU, oltre spese di lite del giudizio di ATP e del presente giudizio.

Si costituivano in giudizio con separate difese il Condominio di via Tarquinio Collatino 31/A ed il *Controparte_4*, i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva per essere il marciapiede di proprietà di *Parte_3*, di cui chiedevano che fosse ordinata all'attrice la chiamata in causa. Rilevavano, in ogni caso, che l'attrice era, comunque, tenuta nella misura di due terzi al pagamento del dovuto, ex art. 1128 c.c. e che alcune voci di danno non erano provate. Concludevano per il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, chiedevano di essere manlevati rispettivamente dalla *Co* *Controparte_5* e dalla spa *Org_3* presso cui erano assicurati e di cui chiedevano la chiamata in giudizio, con vittoria di spese di lite. Il Condominio [...] *Controparte_4* spiegava, altresì, una pluralità di domande riconvenzionali nei confronti della *Parte_1*.

Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituivano in giudizio con separate difese la spa *CP_5* [...] e la spa *Org_3* le quali si associavano alle difese dei *CP_6* assicurati con riferimento al rilevato difetto di legittimazione passiva di questi ultimi e, in subordine, eccepivano la inoperatività della garanzia assicurativa, concludendo per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite.

Nel corso del giudizio era proposto dalla parte attrice ricorso ex art. 700 c.p.c. che, dopo la rituale instaurazione del contraddittorio, veniva rigettato dal giudice con ordinanza del 13.3.2023.

La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e l'espletamento di CTU.

All'udienza del 28.11.2023 il *Controparte_4* dichiarava di rinunciare alle domande riconvenzionali proposte.

Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.

^^^^^^

L'attrice ha proposto nei confronti dei convenuti una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c.

Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della *res* in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Conseguenza che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di

causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la *res* in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.

Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalle CTU espletata dall'architetto **Pt_2** nel giudizio di ATP iscritto al n. 43613/2019 R.G. e nel presente giudizio, entrambe secondo un condivisibile iter logico argomentativo, è emerso che l'unità della **Parte_1**, ubicata al piano seminterrato di un palazzo per civile abitazioni e, per una porzione, di un marciapiede in asfalto delimitato da pali in ferro, è interessata da ammaloramenti conseguenti a fenomeni infiltrativi e percolazioni risalenti, per quanto ancora attive, tanto da aver determinato il distacco di parti di intonaco ed il danneggiamento della tinta per estese aree del solaio. Il CTU ha accertato che le cause dei fenomeni infiltrativi sono da ascrivere alla perdita di funzionalità del solaio di copertura costituito dal sovrastante marciapiede praticabile antistante il fabbricato **CP_7**. Siffatta area asfaltata, che insiste tra i civici 31 e 43 di **Controparte_4**, costituisce area di proprietà dei Condomini di via Tarquinio Collatino 31/A e 31/B, attuali convenuti, e tanto sia perché essa fa parte della particella 443, già particella 88, che costituiva il terreno di proprietà degli originati costruttori signori **CP_8** all'interno del quale sorge il fabbricato dove insiste l'autorimessa e che conteneva anche l'area di distacco in esame, in relazione alla quale i costruttori, con atto d'obbligo n. 129604 del 14.3.1963 propedeutico al rilascio della licenza edilizia, si erano obbligati a conservarla come strada di distacco del fabbricato ed a curarne la manutenzione, sia perché il Comune di Roma aveva subordinato il rilascio della licenza di costruzione all'obbligo di vincolare a strada privata e distacco alcune porzioni della aree nonché una fascia larga metri sei destinata a zona di rispetto lungo la **Controparte_4**, indicata in rosa nella planimetria allegata alla CTU.

Quanto emerso consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, avuto specifico riguardo alla sussistenza del danno all'immobile ed alla sua riconducibilità eziologica a beni di cui entrambi i convenuti sono proprietari e custodi e come tali responsabili per l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento con i rimedi necessari per evitare danni a terzi.

In ordine alle plurime domande spiegate dalla parte attrice, va certamente accolta quella di condanna dei convenuti alla esecuzione degli interventi necessari per eliminare la causa del fenomeno infiltrativo riscontrato, secondo quanto analiticamente indicato nelle pagine da 19 a 21 dell'elaborato depositato in data 10 luglio 2023.

Accoglibile e fondata è, altresì, la domanda di condanna risarcitoria formulata dalla parte attrice ed avente ad oggetto la condanna di entrambi i Condomini al risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari ai costi necessari per il ripristino delle porzioni di immobile ammalorato e che, secondo la condivisibile stima operata dal CTU, possono essere quantificati all'attualità in complessivi euro 6.960,32, oltre iva ed oneri di sicurezza, comprensivi degli interventi sulle pignatte e sui ferri in armatura di cui il CTU ha dato atto a seguito delle note del CTP di parte attrice.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da lucro cessante in termini mancato utilizzo del posto auto per almeno tre mesi, per un numero di dieci macchine nella misura complessiva di euro 3960,00, in quanto del tutto sfornita di prova sotto il profilo dell'*an* e del *quantum*.

Con riferimento ai rapporti tra il Condominio di via Tarquinio Collatino 31/A e la CP_3 [...] deve darsi atto che quest'ultima, costituitasi tempestivamente in giudizio ha, tra l'altro, eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa per intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio, ex art. 2952 c.c.

L'eccezione è infondata.

La disposizione richiamata prescrive che i diritti, differenti da quello del pagamento del premio, derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ora, la Co CP_5 lamenta che solo con l'atto introduttivo del presente giudizio l'assicurato le abbia notiziato, per la prima volta, l'evento riferito ai fatti per cui è causa. Il Condominio di via Tarquinio Collatino 31/A, dal canto suo, ha eccepito la tempestività della denuncia, posto che solo con la citazione nel presente giudizio, notificatagli il 29.7.2021, ha avuto specifica contezza del risarcimento richiesto e che in data 31.12.2021, con la notifica dell'atto di chiamata in causa, ne rendeva edotto l'assicuratore.

In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. va interpretato restrittivamente, per cui la data di conoscenza dell'evento ai fini dell'operatività della garanzia va identificata in quella in cui viene ritualmente notificata la domanda di risarcimento del danno e non in quella, precedente, in cui è stata proposta domanda di ATP (in termini: Cass. 11581/2020), fermo restando che, peraltro, non vi è prova che analoga richiesta risarcitoria sia stata espressamente formulata dalla parte attrice anche in data anteriore.

Parimenti non rileva la circostanza che la Co CP_5 non sia stata parte nel procedimento ex art. 696 c.p.c., posto che le risultanze peritali assumono nei confronti del terzo quanto meno il valore di prova atipica e posto che la CP_3 non ha nemmeno allegato sotto quale specifico profilo le conclusioni peritali non sarebbero condivisibili.

In ordine alle altre eccezioni formulate tanto dalla CP_3 che dalla Orga assicurazioni si osserva che non merita pregio quella afferente alla mancanza del requisito della accidentalità nel danno occorso alla parte attrice, posto che, la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio, ai sensi dell'articolo 1895 del codice civile, non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito (Cass. 3051/2024) e pacifico essendo nella specie che alcun dolo sia ravvisabile nella condotta dei Condomini. Parimenti va esclusa l'operatività della clausola limitativa della garanzia, difettando la prova della sua specifica approvazione per iscritto, necessaria in quanto il Condominio assume in relazione al contratto assicurativo la qualifica di consumatore. A ciò si aggiunga che non possono ritenersi operanti le cause oggettive di esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa indicate dalla Co CP_5 posto che la causa dei danni è stata individuata nella perdita di funzionalità del solaio di copertura e non già nello spargimento di acqua o umidità o stillicidio o insalubrità dei locali.

In conclusione il Condominio di Via Tarquinio Collatino 31/A ed il Controparte_4 [...] devono essere condannati in solido al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura di euro 6960,32, oltre iva ed oneri di sicurezza, oltre interessi al tasso legale

dalla data della decisione al soddisfo, con obbligo di manleva rispettivamente a carico della spa *Controparte_3* e della spa *Org_1*

In applicazione del principio della soccombenza, a carico dei convenuti e dei terzi chiamati devono essere poste le spese di CTU e le spese di lite sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio e, con esclusione della spa *Controparte_3* che non vi ha partecipato, anche quelle del giudizio di ATP ivi comprese le spese di CTU e di CTP sostenute dalla parte attrice, liquidate per entrambi i procedimenti con riferimento ai valori medi dello scaglione per valore euro 26.001,00 – euro 52.000,00. A carico della spa *Controparte_3* e della spa *Org_1* devono essere poste le spese di lite sostenute rispettivamente dal Condominio di Via Tarquinio Collatino 31/A e dal *Controparte_4* rimasti soccombenti in relazione alla domanda di manleva da questi ultimi formulati ed alla quale si sono opposti.

A carico della parte attrice devono essere poste le spese di lite sostenute dalle altre parti costituite nel procedimento di ATP nella misura indicata nella parte dispositiva, modulate in considerazione della definizione del procedimento in assenza di istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accertata la responsabilità del Condominio di Via Tarquinio Collatino 31/A e del *Controparte_4* [...] nella causazione dei danni da infiltrazioni nel locale autorimessa di proprietà della [...] *Parte_1* condanna il Condominio di Via Tarquinio Collatino 31/A ed il *Controparte_4* alla immediata esecuzione degli interventi indicati dal CTU architetto *Parte_2* nel computo metrico estimativo contenuto nelle pagine da 19 a 31 dell'elaborato peritale depositato il 10.7.202 nel presente giudizio;
2. Condanna in solido il Condominio di Via Tarquinio Collatino 31/A ed il [...] *Controparte_4* al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in complessive euro 6960,32, oltre iva ed oneri di sicurezza, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo, con obbligo di manleva rispettivamente da parte della spa *Controparte_3* e della spa *Org_1*
3. Condanna Condominio di Via Tarquinio Collatino 31/A, il *CP_4* *Controparte_4* [...], la *Controparte_3* e la spa *Org_1* al pagamento delle spese di lite sostenute dalla *Parte_1* nel presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 7616,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
4. Condanna Condominio di Via Tarquinio Collatino 31/A, il *Controparte_4* [...] e la spa *Org_1* al pagamento delle spese di lite sostenute dalla [...] *Parte_1* nel procedimento di ATP, che liquida in euro 1242,00 per spese vive, di cui euro 1042,00 per spese di CTP ed euro 1600,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge e pone a carico del Condominio di Via Tarquinio Collatino 31/A, del [...] *Controparte_4* e della spa *Org_1* le spese di CTU del giudizio di ATP come già liquidate con separato decreto;
5. Condanna la *Controparte_3* al pagamento delle spese di lite sostenute dal Condominio di via Tarquinio Collatino 31/A, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro

7616,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;

6. Condanna la spa *Org_1* al pagamento delle spese di lite sostenute dal [...] *Controparte_4*, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 7616,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
7. Condanna la *Parte_1* al pagamento delle spese di lite del giudizio ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa, che liquida in euro 1700,00 in favore di ciascuna delle parti costituite nel procedimento cautelare, oltre oneri di legge;
8. Pone a definitivo carico del Condominio di Via Tarquinio Collatino 31/A, del [...] *Controparte_4*, della *Controparte_3* e della *Organizzazione_1* le spese di CTU del presente giudizio come liquidate con separato decreto.

Roma , 11 aprile 2024

Il Giudice
dott. Daniela Francavilla